

<별지 제17-11호 서식> (신설 2007. 12. 13, 개정 2008. 3. 26, 2010. 1. 19, 2010. 3. 11)

작 성 자 :	(직 위)
전화번호 :	

외국 자회사에 대한 사실상 지배력 확보 관련 소명자료 제출

문서번호 20 . . .

수 신 금융위원회

참 조

사본수신 금융감독원장

제 목 외국 자회사에 대한 사실상 지배력 확보관련 소명자료 제출

「금융지주회사법」 제43조의2제3항, 동법 시행령 제21조의3제2항 및 「금융지주회사감독규정」 제14조의3제2항에 따라 외국 자회사에 대하여 사실상 지배력을 확보할 수 있음을 소명하는 자료를 붙임과 같이 제출합니다.

붙 임 : 외국자회사에 대한 사실상 지배력 확보관련 소명자료 1부. 끝.

○ ○ ○ ○ 대표이사 (인)

(붙임)

외국 자회사에 대한 사실상 지배력 확보 관련 소명자료

1. 편입대상 외국 자회사 현황

○○회사	본점소재지 (국적)			설립일			
	상장일 (상장된 시장)			자본(납입자본금)			
	자산		부채		주요주주 지분율		
	임원	직위	성명	주소			
	임직원수			시설현황			
	영위업무의 종류						
	본국 감독기구명						

2. 주식소유기준 미달 사유(구체적으로 기재)

3. 사실상 지배력 확보 요건 점검표

항목	점검내용
금융지주회사가 외국자회사의 최대출자자일 것	
외국자회사 주식의 분산도, 해당 국가의 법령 등에 비추어 금융지주회사가 그 외국 자회사에 대하여 주주권을 행사함에 있어 부당하게 제약 받지 아니할 것	
금융지주회사가 외국 자회사의 경영을 관리할 수 있을 것	1)

주 1) 「금융지주회사법 시행령」 제21조의3제1항 각호 및 「금융지주회사감독규정」 제14조의3 제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 경영관리 방법도 함께 기재

- 첨부서류 :
1. 외국자회사등의 주주 현황, 정관, 이사회 결의서
 2. 외국자회사등 주식취득과 관련하여 당해 외국자회사등, 당해 외국자회사등의 주주 또는 기타 제3자와 체결한 양해각서·계약서·합의서 등
 3. 외국자회사등 주식취득 또는 주주권 행사와 관련하여 적용되는 당해 국가의 법령
 4. 외국자회사등 임원 및 기타 경영진(집행간부 등) 현황 및 경력
 5. 「금융지주회사법 시행령」 제21조의3제1항 각호의 상황 및 요건 충족을 입증할 수 있는 자료
 6. 주식소유기준 이상으로 주식취득이 가능해 지는 경우에는 지체없이 주식소유기준을 충족하겠다는 내용의 금융지주회사 대표이사의 확인서
 7. 기타 금융위원회가 필요하다고 인정하는 서류